113年司法官律師考試 - 行政法（2301）

113年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
113年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（一）（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
本文件僅整理行政法部分（第21-55題）

第21題

依我國司法實務之見解，下列何者非屬私法性質之爭議？

(A) 台灣電力公司關於發電機組採購案之決標爭議
(B) 台灣自來水公司與用戶間關於水費之爭議
(C) 臺灣銀行股份有限公司與退休公務人員間關於優惠存款契約之爭議
(D) 既成道路之土地所有權人依民法物上請求權請求市政府刨除柏油路面並返還土地

答案：(A)

第22題

依司法院解釋意旨，關於權利救濟途徑之敘述，下列何者正確？

(A) 政府依實施耕者有其田條例所為之耕地徵收，耕地所有權人得以權利受損為理由，提起民事訴訟，請求返還土地
(B) 政府機關與承租人就國民住宅租賃契約所生之爭議，應循行政爭訟程序解決之
(C) 人民依國有財產法第52條之2規定申請讓售國有非公用財產之不動產所生之爭議，應循民事訴訟程序解決之
(D) 人民依國有林地濫墾地補辦清理作業要點申請訂立租地契約遭否准時，可提起行政爭訟以為救濟

答案：(D)

第23題

有關行政之敘述，下列何者錯誤？

(A) 行政不同於司法，具有主動性，行政機關得本於職權依法排除並裁罰人民之違章行為
(B) 行政具有手段多樣性，除法規另有規定外，享有法律形式與行為形式之選擇自由
(C) 行政首重層級指揮體系，任何下級機關事務之執行，皆應受上級機關之合法性及合目的性監督
(D) 行政雖具有個案性，但並不排除得依法律授權訂定法規命令及本於職權訂定行政規則

答案：(C)

第24題

依司法實務見解，關於法律保留原則，下列敘述何者錯誤？

(A) 行政機關限制人民基本權利，單有組織法上之依據，並不足以符合法律保留原則之要求
(B) 地方自治團體在自治事項範圍內，原則上得以自治條例限制居民之基本權利
(C) 行政機關訂定行政規則，須有法律之授權
(D) 法律授權行政機關訂定法規命令，若無轉委任之授權，行政機關不得再委由其所屬機關訂定

答案：(C)

第25題

行政機關依其自行訂定的裁量基準作成裁罰處分，受理訴願機關或行政法院對於該裁罰處分之審查，下列敘述何者正確？

(A) 基於行政規則之間接對外效力，受理訴願機關或行政法院應受裁罰基準之拘束
(B) 裁量基準為行政規則，具內部拘束力，原處分符合裁量基準即無違法或不當可言
(C) 原處分機關依裁量基準作成之裁罰處分，如違反比例原則，受理訴願機關或行政法院仍得予以撤銷
(D) 裁量基準為法規命令，如侵害人民權利，受理訴願機關或行政法院應聲請法規範憲法審查

答案：(C)

第26題

有關設置中央行政機關之權限，下列敘述何者錯誤？

(A) 行政院經行政院會議及立法院之決議，得增設、裁併各部各委員會，或其他所屬機關
(B) 四級機關之組織得以行政命令定之
(C) 行政院為因應突發或新興之重大事務，得設臨時性之機關
(D) 行政機關內部單位之分工職掌，得以處務規程或辦事細則定之

答案：(A)

第27題

關於行政機關管轄權之敘述，依法律規定及司法實務見解，下列何者錯誤？

(A) 管轄權非依法律或依法律授權所訂定之法規命令，不得設定或變更
(B) 管轄權移轉未為公告，並不影響其效力
(C) 地方政府於必要之情形下，不排除得依法規將自治事項委託由中央行政機關執行之
(D) 授權行政機關得為管轄權移轉之法規，原則上應與設定該機關管轄權之法規相同位階

答案：(B)

第28題

依現行規定，關於鄉自治條例之敘述，下列何者正確？

(A) 就違反地方自治事項之行政業務者，得規定處以最高新臺幣20萬元以下之罰鍰或其他種類之行政罰
(B) 規定處以其他種類行政罰之鄉自治條例，不以於一定期限內限制或禁止為一定行為之不利處分為限
(C) 規定有罰則之鄉自治條例，經鄉民代表會議決後，應報中央各該主管機關核定後發布
(D) 鄉自治條例經監督機關函告無效時，鄉依法定程序用盡審級救濟後受不利確定終局裁判者，得聲請憲法法庭為違憲宣告之判決

答案：(D)

第29題

依現行法規及司法院解釋意旨，關於公務（人）員之敘述，下列何者正確？

(A) 現行與公務員有關之法規，凡使用公務人員名稱者，除常任文官外，亦可適用於武職人員
(B) 凡依法令受有俸給之文武職公務員，均為公務人員保障法之適用對象而受其規範
(C) 公務員之任命程序與其職務有必然之關聯性，凡經總統提名，立法院同意任命者，其職務性質即為相同
(D) 直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長亦適用公務員服務法

答案：(D)

第30題

關於公務員懲戒制度，下列敘述何者正確？

(A) 公務員有懲戒事由，得逕由其服務機關之首長移送懲戒法庭審理
(B) 公務員懲戒程序以書面審理為原則
(C) 公務員懲戒事件採一審終結，並無上訴制度
(D) 政務人員與地方民選首長得受懲戒處分之種類相同

答案：(D)

第31題

下列何種爭議事件，不適用公務人員保障法之救濟程序？

(A) 行政機關依事務管理規則僱用之工友遭檢察官起訴而被停職，於無罪判決確定後，請求補發薪資遭拒絕
(B) 公立學校兼任行政職之教師請求增加主管加給金額遭拒絕
(C) 公務人員因執行職務發生意外，申請受傷慰問金遭拒絕
(D) 公務人員依法執行職務涉訟，向服務機關申請為其延聘律師遭拒絕

答案：(A)

第32題

下列何者非屬行政機關訂定之法規？

(A) 職權命令
(B) 委辦規則
(C) 職務命令
(D) 行政規則

答案：(C)

第33題

A公司獲B市政府經濟發展局（下稱經發局）核定補助新臺幣200萬元，限定用於產品創新研發（但附加僅限定用於產品創新研發之附款）。A公司獲補助後將補助款挪作他用，經發局欲命A公司返還補助款。依司法實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 經發局未廢棄該補助處分前，該補助處分仍有存續力，該金錢給與仍有法律上原因
(B) 為使該補助處分溯及既往失其效力，經發局應撤銷該補助處分
(C) A公司受領補助逾5年，經發局即不得再為請求
(D) 經發局廢棄該補助處分後得作成行政處分限期命 A 公司返還補助款，縱使 A 公司提起訴願，仍得移送行政執行

答案：(A)

第34題

下列何者非屬行政程序法所規定行政處分之附款？

(A) 主管機關核准甲於人行道上擺攤，但要求甲於收攤時應清理周邊垃圾
(B) 主管機關核定甲留學獎金資格時，一併要求甲應於1年內出國，否則喪失資格
(C) 主管機關核給公務員甲出國進修津貼，要求甲回國後應繳交特定領域相關之研究報告
(D) 主管機關核准甲之遊行申請，但於其申請範圍內限制遊行路線

答案：(D)

第35題

依法規及司法院解釋意旨，關於行政契約，下列敘述何者正確？

(A) 行政契約之締結，應以書面為之，所謂書面係指雙方的意思須共同記載於同一份文書
(B) 限制人民權利之契約內容，必須符合法律保留原則
(C) 甲與機關A締結行政契約後，若該行政契約之內容對公益造成重大危害，A得不經甲之同意，於必要範圍內調整契約內容
(D) 機關A作成行政處分，依法應經機關B同意，若A欲締結行政契約代替行政處分之作成，則此時 A無須經B之同意

答案：(C)

第36題

依司法實務見解，下列何者非屬行政契約？

(A) 衛生福利部中央健康保險署與特約醫院約定提供被保險人醫療服務之契約
(B) 某國立醫學院學生與主管機關協議，學生領取公費補助，畢業後則願接受分發至公立衛生醫療機構服務
(C) 地方政府將其所設立之實驗小學委託民間經營所簽訂之委託經營契約
(D) 台灣電力公司與民間水力發電業者所簽訂之購售電契約

答案：(D)

第37題

依司法實務見解，下列何者有行政罰法之適用？

(A) 主管機關命違法採取土石之甲回復土地原狀
(B) 主管機關限制欠稅之營利事業負責人乙出境
(C) 主管機關命逾期不自行拆除違章建築之丙繳納新臺幣100萬元代履行費用
(D) 主管機關通知借用他人名義投標之廠商丁，將刊登政府採購公報停權3年

答案：(D)

第38題

關於行政罰法第14條所定之共同違反行政法上義務行為，下列敘述何者正確？

(A) 共同實施違法行為之情況包含共同行為人之直接故意、間接故意及過失參與之情況
(B) 對於共同行為人分別處罰之，並依個別行為情節之輕重審酌其罰鍰之金額
(C) 因身分關係成立違反行政法上義務行為時，共同行為人中無該身分者，減輕或免除處罰
(D) 對於共同行為人之處罰，罰鍰合計之總額不得逾法定罰鍰額之上限

答案：(B)

第39題

甲公司僱用乙負責機器設備檢查及維護工作，因乙施作不慎引發火警，造成空氣污染，主管機關乃對甲公司裁處新臺幣6萬元罰鍰。甲公司主張係乙施作不慎引發火警，非其故意過失導致空氣污染，提起訴願。訴願機關應為下列何項判定？

(A) 行政罰不以故意、過失為要件，甲公司仍應受罰
(B) 行政罰以故意過失為要件，甲公司並無故意過失，不得對之裁處罰鍰
(C) 行政罰以故意過失為要件，乙之故意過失，視為甲公司之故意過失，甲公司仍應受罰
(D) 行政罰以故意過失為要件，乙之故意過失，推定甲公司有故意過失，甲公司仍應受罰

答案：(D)

第40題

關於公物，下列敘述何者錯誤？

(A) 未經徵收之既成道路雖為私有，但仍屬公物
(B) 公物一律不得為設定目的外之使用
(C) 行政機關設定某物為公物的行為，性質上為行政處分
(D) 除了由行政機關主動設定，公物亦得於符合事實上一定要件而成立

答案：(B)

第41題

下列何者非屬行政事實行為？

(A) 行政機關以暴雨即將來襲為由，依法要求在河邊露營之民眾立即撤離
(B) 行政機關依法對某批已核定之低收入戶實際發放補貼金
(C) 行政機關出於錯誤認知，向某尋求諮商之市民提供不正確資訊
(D) 行政機關依法對某鼓吹極端言論之遊行錄影蒐證

答案：(A)

第42題

下列何者非屬行政執行法上之直接強制措施？

(A) 命廠商停止營業未果後，主管機關之執法公務員逕自斷絕營業場所之水電
(B) 命建築物所有人自行拆除違章建築未果後，市政府拆除大隊強制拆除違章建築
(C) 消防隊基於救火需要，緊急將合法停放於路邊停車格之汽車拖離現場
(D) 主管機關裁處沒入乙之汽車，乙拒絕交付該車，經主管機關查獲該車停放路邊，強制將該車移至保管處所

答案：(C)

第43題

甲市政府工務局以 A 函通知乙所有之某房屋為違建，請乙於文到後 1 個月內補辦執照，逾期依違章建築處理辦法辦理。乙逾期未補辦執照，工務局以B函通知乙應限期自行執行拆除，逾期將依行政執行法強制執行。乙逾期未自行拆除，工務局遂以C函通知乙，拆除大隊「將於X年X月X日前往拆除，事先請自行遷移室內一切存放物品，未遷移者，視同廢棄物」。執行完畢後，工務局以D函通知乙繳納新臺幣200萬元拆除費用。依司法實務見解及相關法理，下列何者非屬行政處分？

(A) A函
(B) B函
(C) C函
(D) D函

答案：(C)

第44題

下列何者非屬適用或準用行政執行法之執行行為？

(A) 甲公務員受懲戒法庭判決新臺幣90萬元罰款確定後，因逾期未繳納，而遭到拘提
(B) 乙喝酒駕車，經員警酒測，其酒測值已達不能安全駕駛之程度，遭主管機關當場吊扣駕照
(C) 丙因滯欠稅款，經查其財產不足清償債務，卻生活奢華，被禁止進入特定之高消費場所消費
(D) 丁消防人員強行破壞並進入火災處所周邊之建築物，以有效撲滅火源，搶救受困民眾

答案：(B)

第45題

下列何者非屬行政程序法所規定應自行迴避之人？

(A) 公務員處理其配偶申請之建築案件
(B) 公務員處理其前配偶申請之補助案件
(C) 公務員處理其任職大學教授時指導之博士生所提出之申請案件
(D) 公務員處理其擔任律師時曾代理之案件

答案：(C)

第46題

主管機關 A 對甲公司為停止營業 1 年之處分（下稱原處分），6 個月後甲公司以事實或法律有變更為由，依行政程序法第128條向A申請廢棄原處分，A函覆甲。該函覆依其記載內容，下列敘述何者錯誤？

(A) 若僅重申原處分內容，其法律性質為重覆處置，甲不得對之提起行政爭訟
(B) 若表示甲之申請不合法而駁回之，甲得對之提起行政爭訟
(C) 若表示甲之申請符合法定要件，惟原處分為正當而駁回之，甲得對之提起行政爭訟
(D) 若表示甲之申請有理由而廢止原處分，法律上利害關係人乙若不服，得提起行政爭訟

答案：(A)

第47題

關於政府資訊公開之敘述，下列何者正確？

(A) 刑事判決確定且再審期間經過後，申請閱覽訴訟卷宗，應適用政府資訊公開法相關規定
(B) 人民申請閱覽業經歸檔管理之檔案，行政機關應適用政府資訊公開法之規定拒絕其申請
(C) 依政府資訊公開法應限制公開或不予提供之政府資訊，若因情事變更已無限制公開或拒絕提供之必要時，政府機關應一律主動公開
(D) 政府資訊中如部分含有限制公開或不予提供之事項，就該其他部分之資訊，仍不得公開或提供之

答案：(A)

第48題

下列何種行為不相當於訴願之決定？

(A) 公務人員保障暨培訓委員會之復審決定
(B) 政府採購申訴審議委員會審議判斷
(C) 犯罪被害人補償覆審會之覆議決定
(D) 律師懲戒覆審委員會之覆審決定

答案：(D)

第49題

關於行政訴訟暫時權利保護制度之敘述，下列何者錯誤？

(A) 當事人不服罰鍰處分，提起撤銷訴訟，應適用停止執行程序
(B) 當事人依法申請行政機關許可遭否准，提起課予義務訴訟，應適用假處分程序
(C) 當事人請求行政機關返還已繳納之罰鍰，提起給付訴訟，應適用假處分程序
(D) 當事人提起確認行政處分無效訴訟，應適用假處分程序

答案：(D)

第50題

甲與 A 市政府簽訂契約，因履約紛爭以 A 市政府為被告，向臺北地方法院（下稱臺北地院）提起民事訴訟，但臺北地院認為本案涉及行政契約之履約爭議，性質上為公法事件，應由行政法院審理，下列敘述何者錯誤？

(A) 臺北地院應將本案以裁定移送管轄之行政法院審理
(B) 若受移送之行政法院亦認為對本案無審判權，應裁定停止審理，並聲請司法院解釋
(C) 若當事人對移送裁定不服提起救濟，最高法院認民事法院就本案無審判權，受移送之行政法院即應受理本案
(D) 若受移送之行政法院對該移送裁定不爭執而為本案審理並為裁判，上級審之行政法院不得以行政法院無審判權為由而撤銷或廢棄裁判

答案：(B)

第51題

依行政訴訟法規定，關於收容聲請事件之敘述，下列何者錯誤？

(A) 依臺灣地區與大陸地區人民關係條例提起之收容異議事件，屬收容聲請事件
(B) 收容聲請事件，以受收容人所在地之地方行政法院為第一審管轄法院
(C) 行政法院得以有聲音及影像相互傳送之科技設備審理收容聲請事件
(D) 對於收容處分不服者，除得依收容異議程序救濟，亦得提起撤銷訴訟

答案：(D)

第52題

甲有土地一筆遭到徵收，惟土地徵收機關違反土地法規定，未於公告期滿 15 日內給付徵收補償款。甲若欲主張徵收處分失其效力而提起行政訴訟時，依司法實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲應經訴願程序後提起撤銷訴訟
(B) 甲應提起確認行政處分違法訴訟
(C) 甲應提起確認行政處分無效訴訟
(D) 甲應提起確認徵收法律關係不存在訴訟

答案：(D)

第53題

下列何種起訴不合法之情形，行政法院於裁定駁回前應先定期命補正？

(A) 訴訟事件不屬行政訴訟審判之權限者
(B) 當事人就已起訴之事件，於訴訟繫屬中更行起訴者
(C) 訴訟事件不屬受訴行政法院管轄而不能請求指定管轄，亦不能為移送訴訟之裁定者
(D) 由訴訟代理人起訴，而其代理權有欠缺者

答案：(D)

第54題

關於國家賠償責任，下列敘述何者正確？

(A) 欲成立怠於執行職務國家賠償請求權，須法律明文規定，人民對於該項職務之執行擁有請求權
(B) 若行政機關對於是否執行職務有裁量權時，原則上不因該職務之未執行而成立怠於執行職務國家賠償責任，除非裁量空間已收縮至零
(C) 公共設施委託民間團體或個人管理時，因管理欠缺導致人民死亡時，由受託之私人負民法上的賠償責任，不成立國家賠償責任
(D) 公共設施瑕疵國家賠償責任之成立，需主管機關在設置上或管理上有故意或重大過失方可

答案：(B)

第55題

有關國家賠償義務機關之敘述，下列何者錯誤？

(A) 行政委託事件中，受託之私人團體執行職務侵害人民權利，由委託機關負國家賠償責任
(B) 公共設施瑕疵所引起之國家賠償責任，一律由該設施管理機關承擔國家賠償責任
(C) 賠償義務機關有爭議時，當事人得請求上級機關確定之。該上級機關逾 20 日不為確定時，得以該上級機關為賠償義務機關
(D) 賠償義務機關被裁撤，且引發國家賠償責任之職務領域並未安排承接機關，則以賠償義務機關裁撤前之上級機關為賠償義務機關

答案：(B)
